

Lapse õigused alaealiste õigusemõistmise süsteemides Eestis ja Euroopa Liidus

Judit Strömpl

TÜ ühiskonnateaduste instituut

Sissejuhatus

Aastatel 2014–2016 osalesin kahes Euroopa Nõukogu poolt finantseeritud rahvusvahelises tegevusuuringus: „Trellide taga olevate laste õigused. Vabadusest ilma jäetud laste inimõigused: monitooringu mehhanismide parandamine”¹ (koos Anna Markinaga); ja „Lapse õiguste konventsiooni (LÕK) artikkel 12. Laste õigused osaleda ja alaealiste õigusemõistmise süsteemid”² (koos Anita Kärneri ja Dagmar Narussoniga).

Mõlema uurimuse sihtgrupiks olid lapsed, kes olid toime pannud õigusrikkumise, ning eesmärgiks laste inimõiguste toimimise parim kindlustamine õigusemõistmise süsteemides. Uurimuste käigus oli võimalus põhjalikult tutvuda nii partnerriikide kui ka Eesti alaealistele õigusrikkujatele ette nähtud kohtlemisega. Kuna mõlema uuringu puhul oli tegemist tegevusuuringuga, siis olid ka nende väljundid praktilise suunitlusega. Järgnevalt lühiülevaade nendest tegevusuuringutest.

Lapse õiguste tagamine kinnipidamiskohtades ja suletud asutustes

Esimene uurimus keskendus vanglakaristust kandvate laste ja teistes kinnistes asutustes (nt erikoolid, psühhiaatriaigla kinnised

osakonnad, kinnised hooldekodud jne) viibivate laste ja noorte õiguste tagamisele asutuste monitoorimise tõhustamise kaudu. Uurimus kaardistas vabadusest ilma jäetud laste olukorda neljateistkümnes EL liikmesriigis. Uurisime eelkõige kinniste asutuste kontrollmehhanisme (ingl *monitoring mechanisms*) ning kinnistes asutustes viibivate laste kaebamisvõimalusi ja seda, kuidas neid tegelikult kasutatakse. Nii monitooring kui ka kaebamisõigus peavad kindlustama, et asutused töötaksid rahvusvahelisi standardeid silmas pidades ning kaitseksid mitte ainult laste õigusi, vaid ka kinniseid asutusi reeglite rikkumise eest. Teatavasti on üldsuse eest varjatud kinniste asutuste puhul, võrreldes avatud asutustega, suurem oht standardeid ja reegleid rikkuda (vt totaalse institutsiooni teooria, Goffman 1961). Sellepärast peavad kinniste asutuste tegevusstandardid olema väga põhjalikud ning neid tuleb täpselt järgida. Seda toetavad ja kindlustavad lisaks ÜRO lapse õiguste konventsioonile ka teised rahvusvahelised õigusaktid, millega Eesti ühines pärast taasiseseisvumist, nt piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise tõkestamise konventsioon (CAT); ÜRO piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni fakultatiivne

¹ ingl *Children's rights behind bars. Human rights of children deprived of liberty: improving monitoring mechanisms.*

² ingl *Twelve. Children's rights to participation and the juvenile justice systems*

protokoll (OPCAT) ning rida lisaprotokolle. Õigusaktides kehtestatud normid ja standardid peavad olema tagatud igas riigis, kes nendele aktidele on alla kirjutanud, ja nende täitmist kontrollivad selleks ette nähtud rahvusvahelised komisjonid. Näiteks piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise tõkestamise Euroopa Komitee (CPT) viib läbi regulaarselt kontrollkäike osalusriikides, nende hulgas ka Eestis. Seni on toimunud neli kontrollkäiku aastatel 1991, 2003, 2007 ning 2012 ja üks *ad hoc* lisakontrollkäik 2009. aastal. Kontrollkäikude tulemusena teeb komitee märkusi ja ettepanekuid olukorra muutmiseks, millele riik peab vastama poole aasta jooksul.

Rahvusvaheliste kontrollkäikude kõrval on monitoorimise õigus (mandaat) ka Eesti Vabariigi Õiguskantsleril, kes kasutab seda vastavalt rahvusliku ennetamise mehhanismi (NPM) OPCAT ettekirjutusele ning sellega seoses viib läbi regulaarseid kontrollkäike ka lastele ette nähtud suletud asutustes.

Tegevusuuringu väljundina valmisid osalusriikide olukorda kaardistavad aruanded (Strömpl ja Markina 2014), ülevaade EL osalusriikide olukorrast (Braun ja Rosset 2015) ning praktiline juhis kontrollkäikude ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks (*Practical Guide ...* 2016). Juhise väärtuseks on asjaolu, et see sisaldab kõiki olulisi standardeid, mida peab järgima iga asutus, kes hoolib laste õigustest ja heaolust ning soovib tegutseda parimal võimalikul viisil vastavalt rahvusvahelistele standarditele. Seega on juhise hea abimees mitte ainult kontrollkäikude läbiviimisel, vaid ka asutustele laste heaolu kindlustamisel.

Lapse osalemine algab tema õigusest avaldada arvamust ja olla ära kuulatud

Teine tegevusuuring keskendus seadusega pahuksisse sattunud laste osalemisõiguse tagamisele, eelkõige õigusele olla ära kuulatud

vastavalt LÕK artiklile 12. Projektil oli kolm omavahel seotud osa. Esiteks, uuring ja analüüs Itaalias, Belgias ja Hispaanias seadusega vastuollu sattunud laste ja nendega töötavate spetsialistide vajaduste tuvastamiseks; teiseks koolitustegevused Eestis, Itaalias, Belgias, Hispaanias, Bulgaarias ja Kreekas, et paremini mõista lapse õiguste konventsiooni ja arutada, kuidas viia selle sätteid oma igapäevapraktikasse; ning kolmandaks, teabe jagamine ja mõttevahetus spetsialistide hulgas, kes on seotud alaealiste õigusemõistmisega Euroopa Liidus.

LÕK nimetab üheks peamiseks lapse õiguseks osalemist, mis õigusrikkumise toime pannud lapse puhul on tahes-tahtmata piiratud. Seega seadusega pahuksisse sattunud laste osalemisõigus kujutab endast erilist väljakutset kohtlemissüsteemidele ja neis töötavatele spetsialistidele. Kuidas piirata õigusrikkumise toime pannud lapse vabadust ja samal ajal võimaldada tal osaleda teda puudutavate otsuste tegemisel? Kolmes uuringu osalejariigis – Itaalias, Hispaanias ja Belgias – viisid partnerid läbi uuringuid tegemaks kindlaks, kuidas nendes riikides tullakse toime seadusega pahuksisse sattunud laste osalemisõiguse tagamisega. Kuues osalenud riigis, lisaks eelpoolmainitutele ka Bulgaarias, Eestis ja Kreekas toimusid koolitusseminarid õigusrikkumisi toime pannud lastega tegelevatele spetsialistidele, kus arutati Itaalia, Belgia ja Hispaania uuringute tulemusi, võrreldi neid Eesti olukorraga ning koguti materjale spetsialistidele koostatavasse käsiraamatusse. Kuues riigis toimunud tegevuste käigus kogutud ideede ja heade praktikate alusel kirjutatud käsiraamat peegeldab laste ja spetsialistide vajadusi ning pakub häid nõuandeid tööks seadusega pahuksisse sattunud lastega. Selle tegevusuuringu väljundina ilmus käsiraamat „Artikkel 12. Laste osalemisõigus ja alaealisi käsitlev õigussüsteem” nii inglise (*Children’s*

right to ... 2016), kui ka iga osalejariigi (sh eesti) keeles (*Artikkel 12. ... 2016*).

Kokkuvõte. Miks on oluline muretseda lapse õiguste pärast

Kõige suurem oht, mis võib tabada seadusega pahuksisse sattunud last, on tema tõrjumine ühiskonnast kinnisesse asutusse isoleerimise või tema ebaprofessionaalse tõrjuva kohtlemise kaudu. Sellepärast pööratakse erilist tähelepanu sellele, et lapsel ei tekiks tõrjutuse tunnet ka olukorras, kus tema vabadus on piiratud kas seetõttu, et ta on rikkunud seadust, mille eest on ette nähtud vanglakaristus, või on laps paigutatud kinnisesse asutusse riskitingimuste vähendamiseks (nt erikooli või hoolekandeaustusse). Mida rohkem laps tunneb, et ta on ühiskonnast isoleeritud, seda raskem on tal areneda vastutustundlikuks kodanikuks.

Ilmselt on see karistamise kõige olulisem vastuolu üldse: inimest karistatakse eesmärgil, et tal areneks vastutustundlik käitumine, samas ühiskonnast isoleerimise tagajärjel vastutustunne pigem väheneb. Tõrjumise tagajärjel kaugeneb inimene ühiskonnast ja sel juhul pole erilist lootust, et tal areneb vastutustunne teiste ühiskonnaliikmete heaolu suhtes. Kuna iga inimese kui sotsiaalse olendi jaoks on oluline kuuluvustunne, siis selline ühiskonnast isoleeritud laps otsib endale sobivat gruppi, kuhu kuuluda. Isoleerimise kõige negatiivsem tagajärg ongi see, et laps võib ennast õigusrikkujate grupiga samastada. Sellepärast on kinnistes asutustes viibivatele lastele osalemisaktiivsuse võimaldamine seadusekuulekaks indiviidiks kujunemisel äärmiselt oluline.

Siinkohal tänan veelkord kõiki projektides osalenuid väärtusliku koostöö eest. **S**

Viidatud allikad

Artikkel 12. Laste osalusõigus ja alaealisi käsitlev õigussüsteem. Teooria ja praktika (2016).

www.defenceforchildren.it/files/Twelve_handbook_Estonian.pdf (25.11.2016).

Braun, M., Rosset, P.-Y. (2015). Children's rights behind bars. Human rights of children deprived of liberty: improving monitoring mechanisms. A European overview. Brüssel: DCI Belgium.

www.childrensrightrightsbehindbars.eu/images/Childrens-Rights-Behind-Bars-A-European-Overview.pdf (07.11.2016).

Children's right to participation and the juvenile justice system. Theory and practice for implementation (2016). www.defenceforchildren.org/twelve-handbook/ (07.11.2016).

Goffman, E. (1961). Asylums. Essays on the social situation of mental patients and other inmates. New York: Anchor Books.

Practical Guide. Monitoring places where children are deprived of liberty (2016). www.childrensrightrightsbehindbars.eu/images/Guide/Practical_Guide.pdf (07.11.2016).

Strömpl, J., Markina, A. (2014). Children's rights behind bars. Human rights of children deprived of liberty: improving monitoring mechanisms. Estonian national report. www.childrensrightrightsbehindbars.eu/images/national-reports-2014/ESTONIA%20-%20FINAL%20REPORT.pdf (25.11.2016).

Twelve. Children's rights to participation and the juvenile justice systems. National report Belgium (2015). www.defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2015/12/Twelve_Belgium.pdf (07.11.2016).

Twelve. Children's rights to participation and the juvenile justice systems. National Report Italy (2015). www.defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2015/12/Twelve_Italy.pdf (07.11.2016).

Twelve. Children's rights to participation and the juvenile justice systems. National Report Spain (2015). www.defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2015/12/Twelve_Spain.pdf (07.11.2016).